

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 71/2531

นายสถิตย์ กะวีรัตน์
บริษัทการบินไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 46, มาตรา 68

จำเลยสั่งพนักงานโจทก์ระหว่างสอบสวน เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วได้มีคำสั่งเล็ก
 จ้างโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง จำเลยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
 ว่าโจทก์ทำผิด จึงมีคำสั่งให้รับโจทก์กลับเข้าทำงาน ดังนี้ การที่โจทก์ไม่มีผลงานให้
 แก่จำเลยในช่วงระยะเวลานั้นมีใช่เป็นความผิดของโจทก์ การยกเลิกคำสั่งเล็กจ้าง
 ย่อมต้องถือเสมือนว่าคำสั่งเล็กจ้างไม่เคยมีมาก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลย
 ที่สะดุดหยุดลงจึงต้องคืนเข้าสู่ภาวะเดิมโดยไม่ถือว่าขาดช่วงจำเลยตัดระยะเวลาการ
 ทำงานของโจทก์ในช่วงที่ถูกเลิกจ้างออกไปไม่ชอบด้วยความเป็นธรรมและห้าม
 กฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยสนับสนุนหรือให้
 อำนาจไม่

ประกาศเรื่องเงินโบนัสของจำเลยมีว่า พนักงานที่ถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน.....ฯลฯ ให้ได้รับเงินรางวัลประจำปีตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาการทำงานในปีงบประมาณ เดิมโจทก์ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักงาน ต่อมาจำเลยได้ยอมรับโจทก์กลับเข้าทำงานโดยจ่ายเงินเดือนให้ร้อยละสิบห้า เมื่อศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีมลทินมัวหมอง โจทก์มีสิทธิได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในช่วงถูกพักงานดังนี้ กรณีของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว จะให้โจทก์ได้รับเงินโบนัสแต่เพียงตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาการทำงานไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งพักงานโจทก์โดยไม่มีความผิด ต่อมาจำเลยได้รับโจทก์กลับเข้าทำงาน โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่ากะ เงินโบนัส ในระหว่างพักงาน จำเลยจ่ายค่าจ้างในระหว่างโจทก์ถูกพักงานเพียงร้อยละสิบห้าและไม่ยอมนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องให้ ขอให้บังคับ

จำเลยให้การว่า เงินค่ากะไม่ใช่ค่าจ้าง โจทก์ไม่ได้ทำงานในช่วงพักงานจึงไม่มีสิทธิได้ค่ากะ ตามระเบียบของจำเลย จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่โจทก์ในระหว่างถูกสั่งพักงานระหว่างสอบสวน จำเลยสอบสวนเสร็จแล้วปรากฏว่าโจทก์มีความผิด จำเลยจึงมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง จำเลยพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักฐานไม่ปรากฏแน่ชัดว่าโจทก์ทำผิด พฤติการณ์ถือได้ว่าโจทก์มีมลทินมัวหมอง จึงสั่งให้รับโจทก์กลับเข้าทำงานโดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างถูกพักงานร้อยละสิบห้าตามระเบียบของจำเลย สำหรับเงินโบนัสตามระเบียบของจำเลย พนักงานที่ถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนคงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาการทำงานในปีงบประมาณนั้น เงินโบนัสปี ๒๕๒๙ ของโจทก์จึงได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท คำสั่งของจำเลยชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ากะ โจทก์ไม่มีมลทินมัวหมอง จำเลยต้องจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้โจทก์นับแต่วันพักงานจนถึงวันกลับเข้าทำงานโดยคิดจากอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนถูกพักงาน และถือไม่ได้ว่าโจทก์ถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน จึงมีสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปี ๒๕๒๙ จำนวน ๓ เดือน เมื่อจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมย่อมมีผลให้คำสั่งเลิกจ้างถูกเพิกถอนไปในตัว โจทก์จำเลยมีความสัมพันธ์เป็นลูกจ้างนายจ้างกันเช่นเดิมติดต่อกัน

ตลอดมาโดยไม่ขาดตอน จำเลยต้องนับเวลาในช่วงที่ถูกเลิกจ้างเข้าเป็นระยะเวลาทำงานของโจทก์ด้วย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยเฉพาะเรื่องให้ได้รับเงินเดือนเพียงร้อยละสิบห้าของเงินเดือนสุดท้ายก่อนเลิกจ้าง เรื่องไม่นับระยะเวลาในช่วงที่ถูกเลิกจ้างและสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปี ๒๕๒๙ ให้จำเลยชำระเงิน ๑๓๑,๒๖๗.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ให้นับระยะเวลาการทำงานในช่วงที่ถูกเลิกจ้างเข้าเป็นระยะเวลาการทำงานของโจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสอบสำนวนที่ประชุมปรึกษาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยต้องสะดุดหยุดลงชั่วคราวหนึ่งและการที่โจทก์ที่ไม่มีผลงานให้แก่จำเลยในชั่วคราวเวลานั้นมิใช่เป็นความผิดของฝ่ายโจทก์ หากแต่เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปของฝ่ายจำเลยเอง บัดนี้ ความปรากฏชัดแล้วว่าโจทก์ถูกเลิกจ้างโดยไม่มี ความผิด จนจำเลยต้องยกเลิกคำสั่งเลิกจ้างผลแห่งการยกเลิกคำสั่งเลิกจ้างย่อมต้องถือเสมือนว่าคำสั่งเลิกจ้างไม่เคยมีมาแต่ก่อนความสัมพันธ์ที่สะดุดหยุดลงจึงต้องคืนเข้าสู่ภาวะเดิมโดยปริบูรณ์ไม่ถือว่าขาดช่วง คำสั่งของจำเลยที่ให้ตัดระยะเวลาการทำงานช่วงที่ถูกเลิกจ้างออกเสียนั้นหาชอบด้วยความเป็นธรรม และห้ามมิบทกฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยใด ๆ สนับสนุนหรือให้อำนาจแก่จำเลยกระทำการเช่นนั้นไม่ ดังจะเห็นว่าจำเลยมิได้อ้างเหตุผลใด ๆ ไว้ในคำสั่งดังกล่าวเลย

ประกาศของจำเลยกำหนดว่า "พนักงานที่ถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน หรือลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป..... ฯลฯ ให้ได้รับเงินรางวัลประจำปีตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาการทำงานในปีงบประมาณนั้น พิจารณาแล้ว จจริงอยู่ชั้นเดิมโจทก์ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักงาน (ซึ่งต่อมาช่วงของการพักงาน

ได้กลายเป็นช่วงของการถูกเลิกจ้าง) แต่ในที่สุดจำเลยก็ยอมรับโจทก์กลับเข้าทำงาน โดยจ่ายเงินเดือนให้ร้อยละสิบห้า และศาลแรงงานกลางก็ได้วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มี มลทินมัวหมอง โจทก์มีสิทธิได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในช่วงถูกพักงาน เมื่อเช่นนี้ กรณีของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว อันจะได้รับเงินโบนัส แต่เพียงตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาการทำงาน

พิพากษายืน

(junth jantawong-sujon natapinru-sinwul konglam)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิรัตน์ ลัทธพิวงศกร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ